

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

שלי טל מירון
נאיר לפיד
מאיר כהן
קארין אלהרר
מירב כהן
אלעזר שטרן
מיקי לוי
מירב בן ארי
רם בן ברק
יואב סגלוביץ'
בועז טופרובסקי
מיכל שיר סגמן
עידן רול
יוראי להב הרצנו
ולדימיר בליאק
רון כץ
מטי צרפתי הרכבי
טטיאנה מזרסקי
יסמין פרידמן
דבי ביטון
משה טור פז
סימון דוידסון
נאור שירי
ירון לוי

4256/25/פ

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – גמלה למי שבן זוגו משרת במילואים בנסיבות חירום),

התשפ"ד–2024

תיקון סעיף 2 1. בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2(א),
בסופו יבוא :

"(10) מי שבן זוגו גויס לשירות מילואים בנסיבות חירום כמשמעותו בסעיף 8
לחוק שירות המילואים, התשס"ח–2008²."

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 30.

² ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

- תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3(4)(א) לחוק העיקרי, במקום "לפי פסקה (4)" יבוא "לפי פסקאות (4) ו-10)".
- תיקון סעיף 4 3. בסעיף 4(ב) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "וכן על מי שזכאי לפי סעיף 2(10)".

דברי הסבר

חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן – החוק), נועד להבטיח את הזכות לקיום בכבוד של תושבי ישראל, והוא קובע כי תשולם קצבה לכל אדם ומשפחה בישראל שאין בכוחם להבטיח לעצמם הכנסה כדי מחיה. ככלל, זכאים לגמלה מי שהם תושבי ישראל, בגיל 25 ומעלה, ועומדים במבחני הכנסה ותנאי ההתייצבות בשירות התעסוקה.

לאחר מתקפת הטרור בכ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), שבעקבותיה הוחלט על יציאה למלחמת "חרבות ברזל", נקראו בצו 8 אזרחים רבים לשרת בשירות חירום במילואים בצבא ההגנה לישראל. בני הזוג של משרתי המילואים, בין אם נישאו ובין אם ידועים בציבור כבני זוג, נשארו בעורף ונושאים בהשלכות הכלכליות של היעדר בני ובנות זוגם. בחלק מהמקרים, הטיפול בילדים ובמשק הבית לבד עלול לגרום להפחתה של שעות העבודה של בן הזוג עד למצב שבו בן הזוג אינו יכול לחיות בכבוד או לספק את צרכי המשפחה ההכרחיים.

לפיכך, על מנת להבטיח הכנסה מספקת למחיה, מוצע להעניק גמלת הבטחת הכנסה לבן או בת זוג של מי שנקרא בצו 8 לשירות מילואים ובלבד שמתקיימים שאר התנאים לקבלת הגמלה, ולהבהיר כי ההוראה הקובעת כי תנאי הזכאות צריכים להתקיים גם בבן הזוג בהתאם לסעיף 4(א) לחוק, לא תחול, שכן בן הזוג מגויס לשירות מילואים. כמו כן, מוצע לאפשר גם לבני או בנות זוג שלומדים במוסד שקבע השר בתקנות להמשיך ללמוד ועדיין להיות זכאים לגמלה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בשבט התשפ"ד (05.02.2024)